

7M4330809

06/2006



AUGUSTO ARIÑO GARCÍA-BELENQUER
NOTARIO

Avenida Gómez Laguna, 25, 5ª planta Oficina A

Tel. 976 45 80 63

976 45 80 65

Fax 976 75 66 10

ZARAGOZA (Romareda)

NÚMERO TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO.-----

-----RESCATE DE DERECHO DE SUPERFICIE -----

En ZARAGOZA, mi residencia, (Romareda), a cinco
de Diciembre del dos mil seis -----

Ante mí, AUGUSTO ARIÑO GARCÍA-BELENQUER, Nota-
rio del Ilustre Colegio Notarial de Aragón. -----

----- COMPARECEN -----

DON ANDRÉS PEÑA PUERTO, mayor de edad, casado,
vecino de BARCELONA, con domicilio en la calle
Tarragon n° 147-159. D.N.I. 46.007.367-F. -----

DOÑA ANA-PILAR CAMPOS LANA, mayor de edad,
soltera, vecina de Zaragoza, con domicilio en la ca-
lle MAYOR, N.° 16. D.N.I. 17739314N. -----

Les identifico por sus indicados Documentos
personales, que me exhiben. -----

----- INTERVIENEN-----

a) DON ANDRÉS PEÑA PUERTO, en nombre y repre-
sentación de la Compañía mercantil "Repsol Comer-
cial de Productos Petrolíferos, S.A.", en lo suce-
sivo Repsol Comercial, con domicilio en Paseo de

la Castellana, 278 de Madrid, con N.I.F. A-80298839, constituida por tiempo indefinido bajo su anterior denominación de "Repsol Combustibles Petrolíferos, S.A., mediante escritura autorizada el 26 de marzo de 1.992 por el Notario de Madrid, Don Lorenzo Guirado Sanz, con el número 1.281 de su protocolo, hallándose inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 2.530 general, folio 1, hoja número M-44.]94, inscripción 1a. Cambiada su denominación por la actual de "Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., mediante escritura de fusión de sociedades por absorción, aumento de capital y cambio de denominación social, autorizada el 1 de enero de 1.994 por el Notario de Madrid, Don Miguel Mestanza Fragero, con el número 1 de su protocolo. Hace uso de las facultades conferidas en escritura de 18 de febrero de 1.994, autorizada por el Notario de Madrid, Don Miguel Mestanza Fragero, número 886 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Madrid al folio 13 del tomo 7.659, Sección 8, hoja número M-44.194, inscripción 39ª. -----

Sus facultades para este acto derivan de escritura de poder, otorgada con fecha 25 de septiembre

06/2006



de 2.006, ante el notario de Madrid Don Carlos Rives Gracia, bajo el número 3.194 de su protocolo, cuyo original tengo a la vista, y yo el notario considero suficiente para el otorgamiento de la escritura calificada en el encabezamiento. -----

b) DOÑA ANA-PILAR CAMPOS LANA, en nombre y representación de la entidad mercantil SERVIARAGON, S. A., (la cual absorbió a la mercantil ROS OCHO, S.L. en virtud de escritura de fusión por Absorción autorizada bajo mi fe, en fecha doce de diciembre del dos mil cinco, nº 3.097 de protocolo) domiciliada en la calle CADIZ, Nº 6, 5º A, de Zaragoza, constituida por duración indefinida, en escritura otorgada el día veintisiete de julio de mil novecientos noventa, ante el Notario de Zaragoza Don Manuel García Granero, bajo el número 3.160 de orden de su protocolo; e inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, en el Tomo 998 , folio 116, Hoja número Z-1.063. -----

Tiene el C.I.F. A-50377738. -----

Lo hace en su calidad apoderada, en virtud de las facultades que le fueron otorgadas con fecha 10 de Febrero de 2.005, elevado a público en escritura autorizada bajo mi fe, número 307 de Protocolo, inscrito en el Registro Mercantil de Zaragoza, inscripción 26, cuyo original tengo a la vista, y yo el notario considero suficiente para el otorgamiento de la escritura calificada en el encabezamiento.

En el indicado concepto en que intervienen tiene, a mi juicio, la capacidad legal, la legitimación necesaria y el consentimiento libremente prestado para que el otorgamiento se adecue a la legalidad y voluntad debidamente informada de los otorgantes o intervinientes para formalizar la presente escritura de **RESCATE DE DERECHO DE SUPERFICIE**, y a tales efectos, -----

-----EXPONE-----

I.- Que "**REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.**", es titular de un derecho real de superficie sobre la siguiente finca de la que "**SERVIRAGÓN, S.A.**" es titular de la propiedad de la siguiente finca: -----

"Campo en término municipal de Calatorao, partida Venta de Niles, tiene una superficie de ochenta

Calatorao	
Folio	1865
Libro	152
Folio	82
Folios	10,393
Inscrip.	41
Antes	

06/2006



ta y cinco áreas u ocho mil quinientos metros cuadrados. Es parte de la parcela 93 del polígono 7 del Catastro. -----

Linda: Norte, resto de finca matriz; Sur, Carretera de Madrid; Este, Antonio Langarita; y Oeste, camino. -----

INSCRIPCIÓN.- en el Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña Godina en el folio 18 del tomo 1.596, libro 137, finca número 8.860 ----- *Señal 10.393*

Título.- Le corresponde la referida propiedad en virtud de escritura autorizada por Don Leopoldo Periz Navarrete, el día 7 de abril de 1.992, de compra a Don Eduardo García Fernández de Heredia. -

II.- Que sobre la indicada finca de la que es titular la Compañía mercantil "Ros Ocho, S.L.", se formalizó el derecho de superficie del que es titular "Repsol Comercial", constituido en virtud de escritura de 25 de marzo de 1.994, autorizada por el Notario que fue de Zaragoza, Don Manuel García-Granero Fernández, número 1.558 de su protocolo,

cuyos datos se describen a continuación: -----

En dicha escritura, consta lo siguiente: -----

"Sexta. El plazo de vigencia del referido derecho real de superficie será de veinticinco años, contados desde la firma de la presente escritura pública. En caso de que al término del plazo antes mencionado de veinticinco años, no se llegase a un acuerdo para prorrogar el mismo, las instalaciones que formen en su día la Estación de Servicio construida sobre los terrenos, con todos sus elementos, pasarán a ser propiedad del dueño de los citados terrenos. Asimismo, serán restituidos a "Ros Ocho, S.L." todas las licencias administrativas obtenidas (obras, apertura e instalación, etc.) y la inscripción provisional en el Registro de instalación y venta de la Dirección General de Energía con fecha 30 de noviembre de 1.992, expediente número 12.471.

Séptima. "Repsol Comercial de Productos petrolíferos, S.A." deberá hacer uso de la "facultas aedificandi", incluida en el derecho de superficie que ha adquirido, dentro del plazo de cinco años que a tal efecto establece el artículo 16 del Reglamento Hipotecario. En todo caso, durante la vigencia del derecho que ha adquirido Repsol Comer-

06/2006



7M4330812



cial de Productos Petrolíferos, S.A. podrá hacer uso de la "facultas aedificandi" al objeto de realizar en la finca, incluyendo el vuelo y subsuelo de la misma, las obras de reconstrucción, reparación, reforma o nueva planta que tenga por conveniente, cuyas obras revertirán obligatoriamente y en su momento al titular del derecho del dominio de la finca, sin deber indemnización alguna. -----

Octava. Las instalaciones que se construirán en la finca, con las características generales propias, de este tipo de instalaciones, tendrán como destino principal el abastecimiento de carburantes y combustibles líquidos, para vehículos de automoción y, en general, la prestación de cualesquiera otros servicios o atenciones relativas a los vehículos de motor o a los usuarios de automóviles." --

"EDIFICACIONES, destinadas a ESTACION DE SERVICIO, con el número 12.471 de Autorización Administrativa y compuesta de los siguientes elementos:

Un edificio de cuatrocientos metros cuadrados

de superficie construida en una planta, distribuido en oficina, almacén, aseos y cuarto de máquinas. --

Una marquesina de unos trescientos metros cuadrados, que cubre parte de la pista y surtidores de gasolina y gasóleo de treinta mil litros cada uno. -----

Cuatro surtidores, dos dobles y dos multiproducto de marca KOPPENS. -----

Servicios de aire y agua. -----

TITULO.- Declarada la obra en escritura autorizada por el notario de Zaragoza, Don Manuel Rodríguez García el once de Noviembre de mil novecientos noventa y seis, bajo nº 3.309. -----

III.- Que Repsol Comercial y Serviaragón, S.A. están interesadas en la transmisión por la primera, a la segunda del derecho de superficie y Estación de Servicio, reseñados en el expositivo II, del que aquélla es titular sobre la finca del expositivo I y; -----

-----OTORGAN-----

Primera.- Transmisión y extinción del derecho de superficie. -----

1. "Repsol Comercial" transmite en este acto a "Serviaragón, S.A.", que lo acepta y adquiere, el

06/2006



derecho de superficie sobre la finca y la estación de servicio existente en la misma a que se refieren los expositivos I y II, como cuerpo cierto y en el estado en que actualmente se encuentra, que es conocido y aceptado por Serviaragón, S.A., con arreglo a las condiciones que a continuación se establecen. -----

2. Como consecuencia de la adquisición del derecho de superficie, "Serviaragón, S.A.", hasta ahora nudo propietario, consolida el pleno dominio de la finca y la estación de servicio existente en la misma, quedando extinguido el derecho de superficie por confusión. -----

Segunda.- Contraprestación.-----

1. La transmisión del derecho de superficie tiene lugar a título oneroso. -----

2. La contraprestación a cargo de "Serviaragón, S.A." como adquirente consiste en el pago a favor de "Repsol Comercial" de un precio único, exigible una sola vez, de ~~cuatrocientos nueve mil seiscien-~~

~~cos~~ doce con cuarenta y seis (~~433.612,46~~ €) euros,
más ~~65.517,93~~ euros (I.V.A.), lo que hace un total
de ~~475.150,45~~ euros. -----

Tercera.- Pago de la contraprestación. -----

El precio de ~~475.150,45~~ euros se paga en este
acto por "Serviaragón, S.A." a "Repsol Comercial"
mediante entrega del cheque por dicho importe li-
brado, con fecha cinco de Diciembre del dos mil
seis a cargo del Banco BBVA, cuenta
01821333760587420811, conformado y registrado por
dicho banco, cuya copia queda protocolizada en
unión de la presente escritura. "Repsol Comercial"
otorga, sujeta únicamente al buen fin del cheque
mencionado, la más completa y eficaz carta de pago.

Quinta.- Extinción del arrendamiento y exclusi-
va de suministro sobre la Estación de servicio. ---

1. Como consecuencia de la pérdida de la condi-
ción de superficiaria por parte de "Repsol Comer-
cial", queda extinguido y sin efecto el contrato
de arrendamiento y exclusiva de suministro a que se
refiere el expositivo II, cuyos efectos pendientes
han sido previamente liquidados entre las partes.

Sexta.- Tributos. -----

1. Las partes pagarán y soportarán los tributos

06/2006



que, en su caso, se deriven del otorgamiento o del cumplimiento del presente contrato de transmisión de derecho de superficie según ley. -----

2. La presente transmisión tiene la calificación de prestación de servicios a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA), y como tal es una operación sujeta y no exenta de dicho Impuesto, por lo que se repercuten y soportan las correspondientes cuotas de IVA. No obstante, para el caso de que se entendiese que la transmisión se encuentra exenta del IVA, con carácter cautelar, el transmitente manifiesta en el presente acto su renuncia a la exención tal y como permite el apartado Dos del artículo 20 de la Ley del IVA, sirviendo el presente documento tanto como comunicación fehaciente de dicha renuncia al adquirente, como de declaración por la que éste hace constar su condición de sujeto pasivo del citado tributo con derecho a la deducción total del Impuesto soportado por la adquisición, a que se refiere el artículo 8

del Reglamento del citado tributo. -----

3. "Repsol Comercial" repercute en este acto a "Serviaragón, S.A." el importe de la cuota total del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a la presente transmisión, por importe de ~~63.537,99~~ euros, haciéndole entrega de la factura nº 1420000440, de esta misma fecha, cuya copia se protocoliza unida a la presente escritura, y cuyo importe se paga también en este acto por Serviaragón, S.A. a "Repsol Comercial" mediante cheque cuya fotocopia se incorpora. -----

Séptima.- Gastos. -----

Todos los gastos que origine el otorgamiento de la presente escritura o su inscripción en el Registro de la Propiedad serán satisfechos por las partes según ley. -----

Octava.- Sumisión jurisdiccional. -----

Para la decisión de cuantas controversias puedan surgir entre los otorgantes de la presente escritura relativas a la validez, interpretación, eficacia, cumplimiento o extinción de los negocios jurídicos que en la misma se contienen, dichos otorgantes se someten a la competencia de los jueces y tribunales ordinarios de Madrid capital.

06/2006



7M4330815



IV.- OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN.-----

Hechas las reservas y advertencias legales, especialmente la referente a la obligación de presentar la primera copia de esta escritura en la oficina liquidadora dentro del plazo de los próximos treinta días hábiles; la afección de la finca transmitida al pago de los Impuestos correspondientes y demás advertencias fiscales. -----

Se informa a los comparecientes de que sus datos personales quedan incorporados a los diferentes ficheros de datos de carácter personal de esta notaría, para el estricto cumplimiento de las funciones notariales, pudiendo ejercitar los derechos que le corresponden conforme a la LOPD EN ESTA OFICINA. Dichos datos no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo los casos que establece la Orden del Ministerio de Justicia 484/2003. -----

Leída por mí, el Notario, esta escritura a los otorgantes, a su elección, se ratifican y firman

conmigo. -----

De todo cuanto contiene este instrumento publico, que está extendido en siete folios de papel timbrado del Estado, exclusivo para documentos notariales, de la serie 7K, el presente que se identifica y los seis folios anteriores con numeración correlativa, yo, el Notario, DOY FE. -----
SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES.- SIGNADO:
AUGUSTO ARIÑO GARCÍA-BELENQUER.- RUBRICADOS Y SELLADO. -

06/2006



7M4330816



**REPSOL
YPF**



Lugar de Emisión/Place of Issue MADRID
H.T.V./Vat registration Nr. ESA90298839
*** ES ORIGINAL ***

Fecha de Emisión /Date of Issue 05.12.2006 Hoja 1/ 1

Vencimiento/Due date 20.12.2006

Moneda/Currency EUR

Voucher n° /Invoice Nr. 1426009440

SEAVIAPACH S.A.
CL CADIZ, 6 5 A
50034 ZARAGOZA
Zaragoza

Cod.Cliente/Customer 36640 H.T.V.Vat registration Nr. ESA50377738

Fecha Date	Concepto Description	Cantidad Quantity	U.M. Unit	Precio Price	Importe Amount
05.12.2006	CANON UNICO CONTRAVENTA ECRO. USUFRUCTO E.S.12471 CASAPACH III	1,000	TM	419,419,66X55	419,419,66
TOTAL/TOTAL		1,00			419,419,66
IVA-IGIC/VAI IGIC		152,419,66	21	31,600	45,139,12
IVA-IGIC/VAI IGIC		0,50		0,000	0,50
TOTAL FACTURA/TOTAL AMOUNT					464,559,28

Observaciones/Notas: Remarks/Notes:
CANON UNICO CONTRAVENTA ECRO. USUFRUCTO E.S.12471

Instrucciones de Pago:
Payment instructions
Transferencia Bancaria al /Bank Transfer to:
Bancos en España Cuenta
ES270081030061002001011 GSABESRD
ES2714740003140006291031 CITIEXXX

SEAVIAPACH S.A.
CL CADIZ, 6 5 A
50034 ZARAGOZA
Zaragoza

Repsol Control de Ventas Petroliferas S.A. P. DE LA CASTELLANA, 218-250 28046 MADRID
Registro Mercantil de Madrid, tomo 2.532, Gaceta, folio 1, Hoja N°48.154, tomo 1, C.I.F. A-15181553

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

INSCRITO el precedente documento, con fecha de hoy, previa presentación y calificación del mismo, en unión de los complementarios correspondientes, y en cuanto a la/s finca/s que comprende, en el tomo 1865, folio 82, finca número 10393 e inscripción 4ª, quedando extinguido el derecho de superficie y consolidado el pleno dominio a favor de "Serviaragón, S.A.".

Al margen de dicha/s inscripción/es se ha extendido nota de afección fiscal por plazo de cinco años.-

Los asientos practicados quedan bajo la salvaguardia de los Tribunales.-

No podrá inscribirse o anotarse ningún otro documento de igual o anterior fecha que se oponga o sea incompatible con el derecho inscrito; para inscribir o anotar cualquier otro de fecha posterior el documento deberá ser otorgado por el titular registral o dictarse en virtud de procedimiento judicial en que dicho titular haya sido parte.-

No perjudicarán al titular registral los títulos que no consten inscritos o anotados con anterioridad; salvo mala fe, el titular será mantenido en su adquisición aunque se resuelva o anule el derecho de su transmitente por causas que no consten en el mismo Registro.-

Si el titular registral fuese perturbado en el ejercicio del derecho inscrito a su favor, podrá poner término a la perturbación mediante el procedimiento sumario del artículo 41 de la Ley Hipotecaria.-

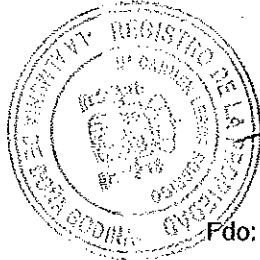
Todo procedimiento de apremio sobre un derecho inscrito se sobreseerá en el instante en que conste en autos, por certificación del Registrador de la Propiedad que dicho derecho consta inscrito a favor de persona distinta de aquella contra la cual se sigue procedimiento. (arts. 1, 17, 20, 32, 34, 38 y 41 de la Ley Hipotecaria).-

Tal y como establece el artículo 43.1 del Real Decreto Legislativo 1/2004, se advierte al presentante del documento de la obligación de acreditar la referencia catastral por cualquiera de los medios previstos en el artículo 41, durante el plazo de despacho del documento, incurriendo en caso contrario en infracción tributaria simple.-

Se expide nota simple informativa de la finca.-

La Almunia de Doña Godina, a 8 de enero de 2007.-

LA REGISTRADORA



Fdo: María del Carmen Lerma Rodrigo

BASE: Declarada	x	Fiscal	Nº2.2Inciso D.A.3ª Ley
Honorarios Incluido IVA: 284,95€	Nº Arancel: 1,2,3,4		Minuta número: 175.

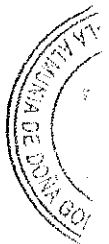
CONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO, Y QUEDA INFORMADO DE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:

1.- De la incorporación de sus datos a los siguientes ficheros objeto de tratamiento automatizado: a) "Registro de la Propiedad", del que es responsable este Registro de la Propiedad. El uso y fin del tratamiento es el previsto por la legislación vigente, (arts. 1, 32 y 221 de la L.H y 607 del C.C.- b) "BCIR - FLOTI" (Base de datos Central de Índices Registrales7 Fichero Localizador de Titularidades Inscritas), siendo responsable del fichero y del tratamiento este Registro, y cuyo encargado del tratamiento y representante es el Colegio de Registradores. El uso y fin del tratamiento es permitir el establecimiento de sistemas de información por vía telemática, (art. 398.c.2 del R.H.).-

2.- De que los Registros de la Propiedad están obligados a suministrar a la Dirección General del Catastro los siguientes datos: " la identidad de los titulares o adquirentes de los citados bienes inmuebles o derechos, número de identificación fiscal y su domicilio; los datos de localización del inmueble, el número de finca registral y la referencia catastral que conste en el documento autorizado o, en su caso, la no aportación por los otorgantes de dicha referencia." (Ley 13/1996, de 30 de diciembre y art. 2.1 de la Orden de 23 de febrero de 1999).

3.- De lo establecido por el Apartado Sexto de la Instrucción de la DGRN, dependiente del Ministerio de Justicia, de 17-2-1998, en la que se especifica que "las solicitudes de publicidad formal quedarán archivadas, de forma que siempre se pueda conocer la persona del solicitante, su domicilio y documento nacional de identidad o número de identificación fiscal durante un período de tres años".

4.- De que la política de privacidad de los Registros de la Propiedad le asegura el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo utilizar para ello el medio de comunicación que habitualmente utilice con este Registro, y de que el mismo ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas y organizativas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de datos, cuyo secreto y confidencialidad garantiza.-



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS**

Fecha 8/1/2007

Hora 09:00

Finca 10393 de Calatorao, Tomo 1865, Libro 152, Folio 82

URBANA: CAMPO en término de Calatorao, partida Venta de Niles, tiene una superficie de ochenta y cinco áreas u ocho mil quinientos metros cuadrados. Es parte de la parcela 93 del polígono 7 del Catastro. Linda: Norte, resto de finca matriz; Sur, Carretera de Madrid; Este, Antonio Langarita y Oeste, camino. Sobre el cual se ha construido lo siguiente: EDIFICACIONES destinadas a Estación de Servicio, con el número 12.471 de Autorización Administrativa, sita en Carretera N-II, PK 281,600 y compuesta de los siguientes elementos: Un edificio de cuatrocientos metros cuadrados de superficie construida en una planta, distribuido en oficina, almacén, aseos y cuarto de máquinas. Una marquesina de trescientos metros cuadrados que cubre parte de la pista y surtidores. Seis tanques de gasolinas y gasoleos de treinta mil litros cada uno. Cuatro surtidores, dos dobles y dos multiproducto -8- de marca Koppens. Servicios de aire y agua.

TITULARES ACTUALES

Nombre.....: **SERVIARAGON, S.A.** ,
Participación ...: pleno dominio
Título: Fusión
Fecha del Título: **12-12-2005**
Autoridad: **Augusto Ariño García Belenguer**
Sede Autoridad ..: **Zaragoza**
Inscripción: Tomo 1865, folio 82, finca 10393, inscripción 3ª de 23-02-2006.

Cargas

PROPIAS DE ESTA FINCA

Afectación

Afecta durante cinco años a partir del ocho de enero de dos mil siete al pago de las liquidaciones que puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota al margen de la inscripción 4ª de la finca 10393, al folio 82 del tomo 1865.

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Es **NOTA INFORMATIVA** conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

MUY IMPORTANTE : *Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de información (B.O.E. 27-02-1998).*

***** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA *****

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Fecha 8/1/2007

Hora 09:00

